

四川迪康科技药业股份有限公司

有限售条件的流通股上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 58,810,000 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2010 年 1 月 25 日
- 本次上市后限售流通股剩余数量为：0 股

一、股权分置改革方案的相关情况

1、“公司股权分置改革于 2007 年 1 月 8 日经公司 2007 年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关会议通过，以 2007 年 1 月 17 日作为股权登记日实施，于 2007 年 1 月 23 日实施后首次复牌。”

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

对照《四川迪康科技药业股份有限公司股权分置改革说明书》（修订稿），限售股份持有人关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺如下：

1、公司全体非流通股股东均承诺：严格按照《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规和规章的规定履行法定承诺义务。

2、中国科学院成都有机化学有限公司（以下简称“成都有机”）与成都达美途科技开发有限公司（以下简称“达美途科技”）于 2006 年 4 月 26 日签订《股份转让协议》，将其持有的公司股份全部转让给达美途科技。达美途科技承诺：若在迪康药业股权分置改革方案实施日前，成都有机向达美途科技转让的股份已完成过户，则由达美途科技履行股权分置改革中相关的对价支付义务；若在迪康

药业股权分置改革方案实施日前上述股份已完成过户，达美途科技所持该部分股份自改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让；若在迪康药业股权分置改革方案实施日后完成过户，达美途科技所持该部分股份不上市交易或者转让的期限为该部分股份自获得上市流通权之日起不足十二个月的剩余期限，直至该部分股份被锁定的总期限达十二个月为止。

成都有机承诺：若在迪康药业股权分置改革方案实施日前，其向达美途科技转让的股份尚未完成过户，则由其履行股权分置改革中相关的对价支付义务。

承诺履行情况：

本公司非流通股股东在承诺期内均如约履行其承诺事项。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今，未发生除转增外的股本结构变化。

经公司 2006 年 12 月 29 日召开的 2006 年度第二次临时股东大会表决通过，公司实施了《资金公积金定向转增股本暨解决控股股东非经营性资金占用问题方案》：以资本公积金每 10 股定向转增 2.806 分别向达美途转增 281,442 股、成都有机转增 280,600 股、四川省中药研究所转增 140,300 股，合计转增 702,342 股；另外，公司以资本公积金向全体流通股股东（股改后）每 10 股定向转增 1.68084 股，合计转增 14,030,000 股。上述转增的股份股权登记日为 2007 年 1 月 19 日，上市流通日为 2007 年 1 月 23 日，转增后公司总股本由股改实施时的 160,870,000 股增加至 175,602,342 股。

2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股比例发生变化情况：

单位：股

股东名称	股权分置改革时		历次变动情况			截止本次有限售条件流通股上市流通日前	
	持有有限售条件流通股数量	占总股本比例	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售条件流通股数量	占总股本比例
四川蓝光实业集团有限公司	0	-	2008-10-06	拍卖受让	52,510,000	52,510,000	29.90%
成都盛鑫企业管理有限公司	0	-	2009-06-24	司法划转	8,043,500	6,300,000	3.59%

			2009-07-07	限售股上市 流通	-8,043,500		
			2010-01-13	司法划转	6,300,000		
四川迪康产业 控股集团股份 有限公司	74,897,000	46.56%	2008-01-22	司法划转	-8,043,500	0	0
			2008-10-06	司法拍卖	-52,510,000		
			2009-06-24	司法划转	-8,043,500		
			2010-01-13	司法划转	-6,300,000		
中国光大银行 股份有限公司 成都分行	0	-	2008-01-22	司法划转	8,043,500	0	-
			2008-01-31	限售股上市 流通	-8,043,500		
成都达美途科 技开发有限公司	1,003,000	0.62%	2007-01-23	公积金转增	281,442	0	-
			2008-01-31	限售股上市 流通	-1,284,442		
中国科学院成 都有机化学有 限公司	1,000,000	0.62%	2007-01-23	公积金转增	280,600	0	-
			2008-01-31	限售股上市 流通	-1,280,600		
四川省中药研 究所	500,000	0.31%	2007-01-23	公积金转增	140,300	0	-
			2008-01-31	限售股上市 流通	-640,300		
合计:	77,400,000	48.11%			-18,590,000	58,810,000	33.49%

(1) 2008 年 1 月 22 日，因中国光大银行股份有限公司成都分行（以下简称“光大银行”）与四川迪康产业控股集团股份有限公司（以下简称“迪康集团”）借款合同纠纷一案，四川省内江市中级人民法院将迪康集团持有的本公司 8,043,500 股限售流通股通过司法划转过户至光大银行。

(2) 2007 年 1 月 23 日公司实施《资金公积金定向转增股本暨解决控股股东非经营性资金占用问题方案》，以资本公积金定向增转股份 14,030,000 股。

(3) 2008 年 1 月 31 日，公司有限售条件流通股首次上市流通，流通股上市数量为 11,248,842 股。根据迪康集团承诺，迪康集团有限售条件的流通股首次申请上市流通权利由光大银行行使。

(4) 2008 年 10 月 6 日，四川省内江市中级人民法院将迪康集团持有的本公司 52,510,000 股限售流通股通过司法划转过户给公开竞拍的买受人四川蓝光

实业集团有限公司（以下简称“蓝光集团”）。

（5）四川省内江市中级人民法院在执行中国银行股份有限公司成都开发西区支行申请执行迪康集团欠款纠纷一案中，由被执行人相关债权人提出，并经被执行人同意，于 2009 年 6 月 24 日对依法冻结的迪康集团持有的本公司限售流通股中 8,043,500 股解除冻结措施，于 2009 年 6 月 24 日通过司法划转将上述股份过户给成都盛鑫企业管理有限公司持有，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权过户手续。根据迪康集团及蓝光集团承诺，公司限售条件的流通股第二次申请上市流通权利由成都盛鑫企业管理有限公司行使。

（6）四川省内江市中级人民法院在执行中国银行股份有限公司成都开发西区支行申请执行迪康集团欠款纠纷一案中，由被执行人相关债权人提出，并经被执行人同意，于 2010 年 1 月 13 日对依法冻结的迪康集团持有的本公司限售流通股中 6,300,000 股解除冻结措施，于 2010 年 1 月 23 日通过司法划转将上述股份过户给成都盛鑫企业管理有限公司持有，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权过户手续。原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因股份司法划转而发生变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

德邦证券有限责任公司作为本公司股权分置改革的保荐机构，对公司相关股东解除限售事宜进行了核查，并出具核查意见如下：

本保荐机构认为，经核查，截止本核查意见出具日，迪康药业持有有限售条件流通股的股东均严格履行了其在股改时所做的各项承诺；迪康药业本次有限售条件的流通股上市流通不影响其他股改承诺的履行；迪康药业提交的《有限售条件的流通股上市公告》中就股改实施至今的股本结构变化和股东持股变化情况的披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情况；因迪康药业不存在公司大股东占用上市公司资金的情形，故对大股东所持有的有限售条件流通股上市流通不构成影响；本次申请上市流通的有限售条件流通股数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定以及各持有有

限售条件流通股股东在股改时所做出的各项相关承诺。

迪康药业本次有限售条件流通股的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

德邦证券有限责任公司同意四川迪康科技药业股份有限公司本次有限售条件的流通股上市流通。

六、本次有限售条件的流通股情况

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 58,810,000 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2010 年 1 月 25 日；
- 3、有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	四川蓝光实业集团有限公司	52,510,000	29.90%	52,510,000	0
2	成都盛鑫企业管理有限公司	6,300,000	3.59%	6,300,000	0
合计		58,810,000	33.49%	58,810,000	0

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

公司名称	名称差异		数量差异	
	股改说明书所载名称	差异原因	与股改说明书所载数量差异（单位：股）	差异原因
四川迪康产业控股集团股份有限公司			-58,810,000	司法拍卖司法划转
四川蓝光实业集团有限公司	无	拍卖受让	52,510,000	拍卖受让
成都盛鑫企业管理有限公司	无	司法划转	6,300,000	司法划转

5、此前有限售条件的流通股上市情况：

- (1) 2008 年 1 月 31 日，公司限售流通股首次上市流通，流通上市数量为

11,248,842 股，详见刊登于 2008 年 1 月 26 日《中国证券报》、《证券日报》上的公司有限售条件的流通股上市公告；

(2) 2009 年 7 月 7 日，公司限售流通股第二次上市流通，流通上市数量为 8,043,500 股，详见刊登于 2009 年 7 月 1 日《中国证券报》、《证券日报》上的公司有限售条件的流通股上市公告。

本次限售流通股上市为公司第三次安排限售流通股的上市。

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、其他境内法人持有股份	58,810,000	-58,810,000	0
	有限售条件的流通股合计	58,810,000	-58,810,000	0
无限售条件 的流通股份	A 股	116,792,342	+58,810,000	175,602,342
	无限售条件的流通股份合计	116,792,342	+58,810,000	175,602,342
股份总额		175,602,342	0	175,602,342

特此公告

四川迪康科技药业股份有限公司董事会

2010 年 1 月 20 日

备查文件：

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、投资者记名证券持有数量查询证明
- 3、保荐机构核查意见书
- 4、其他文件